NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

DA FASE PREPARATÓRIA



PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

Da Instrução Do Processo Licitatório:
-Das Modalidades De Licitação
-Dos Critérios De Julgamento e
-Dos Regimes de Execução.

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

Art. 1º Delegar competência aos **Superintendentes Regionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT nos Estados e Distrito Federal** para realização dos procedimentos licitatórios em todas as suas fases, inclusive a preparatória, com vistas à contratação de empresas para:

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

a) de manutenção e conservação do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – **PATO**,

b) do Programa de Contratos de Restauração e Manutenção Rodoviária – **CREMA**,

c) do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas – **PROARTE**,

d) do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – **BR-LEGAL**,

Independentemente de valor

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

e) do Programa de Substituição de Pontes de madeira por pontes semipermanentes, conforme o álbum de projetos-tipo de pontes semipermanentes – Publicação IPR 751,
f) implantação de passarelas, conforme o álbum de projetos-tipo de passarelas para pedestres – Publicação IPR 748,
g) de soluções de contenções,
h) da substituição de Obras de arte corrente,
i) dos programas de manutenção dispostos na Resolução nº 10, de 9/11/2023,

Independentemente de valor

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

j) limitados a sete vezes o valor estabelecido na alínea "b", do inciso I, do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, atualizado pela alínea "b", do inciso I, do art. 1º do Decreto nº 9.412, de 18/6/2018, **ou limitados a um oitavo do valor estabelecido no inciso XXII, do art. 6º da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021**, quando da utilização desta na contratação, nos seguintes casos:

XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

NOVOS VALORES ATUALIZADOS NA LEI 14.133/21 PELO DECRETO N. 12.343 de 30/12/2024
Art. 6º, caput, XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera 250.902.323,87.

R$ 31.362.790,50

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

1. restauração; 2. construção; 3. adequação de capacidade; 4. melhoramentos; 5. duplicação; 6. dragagem ou derrocamento; 7. sinalização náutica e balizamento; 8. construção, operação, manutenção, ampliação ou reforma de instalação portuária pública de pequeno porte; 9. modernização, recuperação, diagnóstico, manutenção e operação de eclusas; 10. monitoramento hidroviário e levantamentos hidrográficos; e 11. desobstrução ou destocamento de hidrovias.

R$ 31.362.790,50

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

II - **supervisão das obras e serviços de manutenção**, **independentemente do valor**, bem como supervisão das obras e serviços de construção, adequação de capacidade, melhoramentos, duplicação e derrocamento, cujo valor estimado da supervisão esteja limitado **a um oitavo do valor estabelecido no inciso XXII, do art. 6º da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021**, excluídos o gerenciamento e o apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias;

R$ 31.362.790,50

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

III - **execução de remanescente de obras e serviços de engenharia**, por dispensa de licitação, de que trata o inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, ou mediante convocação dos demais licitantes classificados na licitação, nos termos do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021, quando da utilização desta na contratação;

a) Nas contratações de remanescente de obras e serviços de engenharia deve-se verificar a possibilidade descrita no inciso XI, do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, no sentido de convocar as demais licitantes para conclusão do objeto e, caso não seja possível, **justificar os motivos pelos quais não foi possível efetuar a convocação das demais licitantes**.

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

III - **execução de remanescente de obras e serviços de engenharia**, por dispensa de licitação, de que trata o inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, ou mediante convocação dos demais licitantes classificados na licitação, nos termos do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021, quando da utilização desta na contratação;

b) É **vedada** a adoção do procedimento indicado no inciso XI, do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, na contratação de obras remanescentes em que tenham sido acrescidos serviços não originalmente previstos, **devendo-se realizar novo certame licitatório**.

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

IV - execução de obras e serviços de engenharia de **caráter emergencial**, por dispensa de licitação, conforme o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021;

V - elaboração de estudos e programas ambientais, execução da gestão ambiental de empreendimentos, cuja expedição das respectivas **licenças ambientais seja de competência do estado ou do município**;

VI - prestação de serviço de assessoramento às desapropriações, **mediante termo de referência padrão estabelecido pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa**; e

VII - elaboração de projeto básico e executivo de desapropriação, mediante **termo de referência padrão estabelecido pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa**.

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

Art. 2º **Nos casos não abrangidos pelo disposto no artigo 1º**, os pedidos de delegação de competência para licitar e contratar no âmbito da Construção e Manutenção Rodoviária, bem como aqueles relacionados às contratações de Infraestrutura Aquaviária, **deverão ser encaminhados pelas Superintendências Regionais do DNIT, por meio de processo no SEI!, contendo as informações especificadas no Anexo I.**

ATUALIZAÇÃO

Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D12343.htm

NOVOS VALORES ATUALIZADOS NA LEI 14.133/21 PELO DECRETO N. 12.343 de 30/12/2024
Art. 6º, caput, XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera 250.902.323,87.
Art. 37, § 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas "a", "d" e "h" do inciso XVIII do caput do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 376.353,48 o julgamento será por:
Art. 70, III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 376.353,48.
Art.75, I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 125.451,15, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;
Art. 75, II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59, no caso de outros serviços e compras;
Art. 75, caput, inciso IV, alínea "c"- produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 376.353,48
Art.75,§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 10.036,10 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.
Art. 95, § 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 12.545,11.

@PROF.FABRICIOMARECO

DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO

I - **pregão**;

II - **concorrência**;

III - concurso;

IV - leilão;

V - **diálogo competitivo**.



Lei nº 14.133/2021 – art. 28

CONCORRÊNCIA

Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de **obras e serviços comuns e especiais de engenharia**, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXXVIII

PREGÃO

Modalidade de licitação **obrigatória** para **aquisição de bens e serviços comuns**, cujo critério de julgamento poderá ser o de **menor preço** ou o de **maior desconto**;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XLI

PREGÃO

O **pregão** **não** se aplica às contratações de **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual** e de **obras** e serviços de engenharia, **exceto os serviços comuns de engenharia**.



Lei nº 14.133/2021 – art. 29 – Parágrafo único

CONCORRÊNCIA E PREGÃO

Seguem o rito procedimental comum a que se refere o **art. 17 desta Lei**, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

Lei nº 14.133/2021 – art (s). 17; 29

DIÁLOGO COMPETITIVO

Modalidade de licitação para contratação de **obras, serviços e compras** em que a Administração Pública realiza **diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos**, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XLII

https://esquemaria.com.br/pergunta-resposta/o-que-e-dialogo-competitivo/

DIÁLOGO COMPETITIVO

É restrita a contratações em que a Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;

Lei nº 14.133/2021 – art. 32

DIÁLOGO COMPETITIVO

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

Lei nº 14.133/2021 – art. 32

DIÁLOGO COMPETITIVO



https://editoraforum.com.br/gratis/e-book-nova-lei-de-licitacoes-dialogo-competitivo-rafael-sergio-lima-de-oliveira/

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - **menor preço**;

II - **maior desconto**;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - **técnica e preço**;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Lei nº 14.133/2021 – art. 33

MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO

O julgamento por **menor preço** ou **maior desconto** e, quando couber, por técnica e preço considerará **o menor dispêndio para a Administração**, **atendidos os parâmetros mínimos** de qualidade definidos no edital de licitação.





Lei nº 14.133/2021 – art. 34

TÉCNICA E PREÇO

O julgamento por **técnica e preço** considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo **fatores objetivos previstos no edital**, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

Será escolhido quando **estudo técnico preliminar** demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que **superarem os requisitos mínimos** estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração.

Lei nº 14.133/2021 – art. 36 - § 1º

TÉCNICA E PREÇO

Nas licitações para contratação de:

I - **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual**, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

(...)

IV - **obras e serviços especiais de engenharia**;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, **conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação**.

Lei nº 14.133/2021 – art. 36 - § 1º

TÉCNICA E PREÇO

No julgamento por **técnica e preço**, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, **na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica**.

O **desempenho pretérito** na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.

Lei nº 14.133/2021 – art. 36 - § 2º ; 3º

TÉCNICA E PREÇO

Na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual cujo valor estimado da contratação seja superior a **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),** o julgamento será por **melhor técnica**; ou **técnica e preço**, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração da proposta técnica.

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
(...)
d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
(...)
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

Lei nº 14.133/2021 – art. 37 - § 2º

TÉCNICA E PREÇO

Acórdão nº 2.381/2024 – Plenário



https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2381%2520ANOACORDAO%253A2024%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

TÉCNICA E PREÇO



Como adotar critérios de julgamento de técnica?

TÉCNICA E PREÇO

Acórdão nº 1.167/2014 – Plenário

“Nas licitações de obras e serviços de engenharia, realizadas sob o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço, **deve-se pontuar a proposta técnica de acordo com a valoração da metodologia ou técnica construtiva a ser empregada**, e não, somente, **pontuar a experiência profissional das contratadas ou de seus responsáveis técnicos**”.



https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1167%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

TÉCNICA E PREÇO

(Ponte do Guaíba – DNIT – Edital nº 537/2013-00)

EDITAL Nº 537/2013-00

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA POR MEIO DE ATESTAÇÃO

2.2.3.1.1.1 Tempo de Atuação da Proponente na área de **projetos rodoviários** – TAP (máximo de **5 pontos**):

0 < TAP ≤ 4 anos:	1 (um) pontos
4 < TAP ≤ 6 anos:	2 (dois) pontos
6 < TAP ≤ 8 anos:	3 (três) pontos
8 < TAP ≤ 10 anos:	4 (quatro) pontos
TAP > 10 anos:	5 (cinco) pontos

PONTUAÇÃO DA EMPRESA

QUESITOS	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	ÁREA (m²)	CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA EMPRESA POR ATESTADO OU CERTIDÃO		
1	Elaboração de Projeto Final ou Executivo de Construção de OAE's em Concreto Protendido - Caixão Celular e/ou Estrutura com Viga em Caixão	49.373,00	14.500 ≤ Área < 19.500	19.500 ≤ Área < 24.500	Área ≥ 24.500
			1	2	3
2	Elaboração de Projeto Final ou Executivo de Construção de OAE's com Balanços Sucessivos e/ou Estaiada com vão ≥ 140 m	16.158,00	4.500 ≤ Área < 6.000	6.000 ≤ Área < 8.000	Área ≥ 8.000
			2	4	6
3	Construção de OAE's em Concreto Protendido - Caixão Celular e/ou Estrutura com Viga em Caixão	49.373,00	14.500 ≤ Área < 19.500	19.500 ≤ Área < 24.500	Área ≥ 24.500
			4	5	7
4	Construção de OAE's em Concreto Protendido - Vigas Pré Moldadas	51.280,00	15.000 ≤ Área < 20.500	20.500 ≤ Área < 25.500	Área ≥ 25.500
			3	4	6
5	Construção de OAE's com Balanços Sucessivos e/ou Estaiada com vão ≥ 140 m	16.158,00	4.500 ≤ Área < 6.000	6.000 ≤ Área < 8.000	Área ≥ 8.000
			5	7	8
			15	**22**	**30**

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/sede/editais-de-licitacoes

TÉCNICA E PREÇO

O julgamento por **melhor técnica** ou por **técnica e preço** deverá ser realizado por:

I - verificação **da capacitação e da experiência do licitante**, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

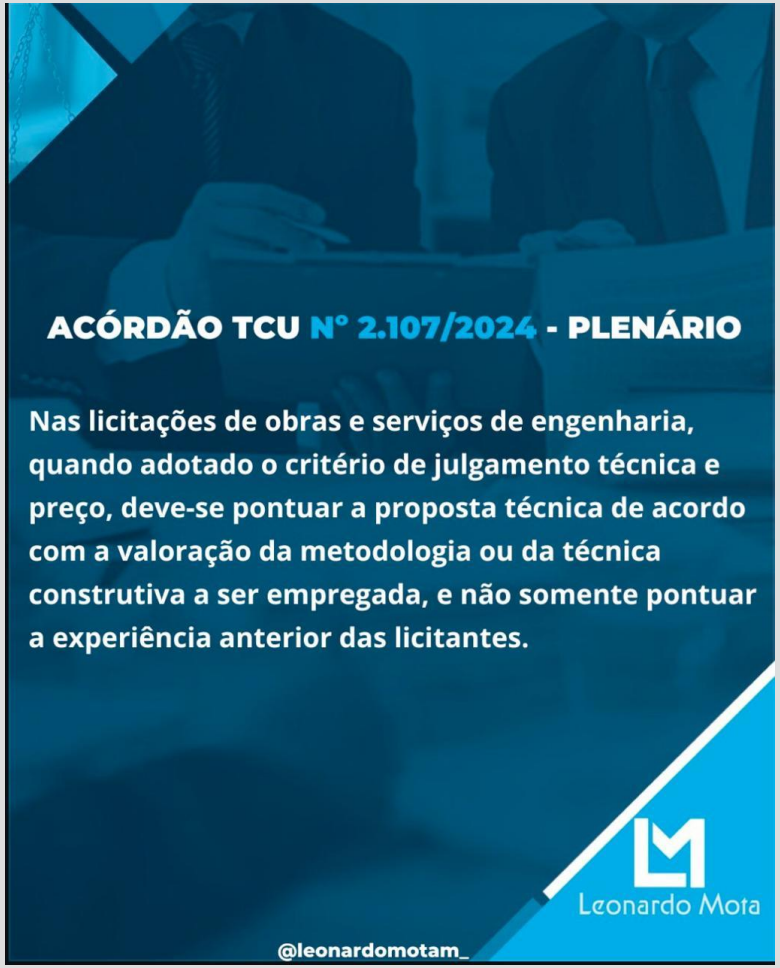
II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a **demonstração de conhecimento do objeto**, **a metodologia e o programa de trabalho**, **a qualificação das equipes técnicas** e a **relação dos produtos que serão entregues**;

III - **atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores** aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Lei nº 14.133/2021 – art. 37

TÉCNICA E PREÇO

Acórdão nº 2.107/2024 – Plenário



https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2107%2520ANOACORDAO%253A2024%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

TÉCNICA E PREÇO

Acórdão nº 1.257/2023 – Plenário

9.8.1. os editais de licitação do tipo "**técnica e preço**", que **não** englobam o máximo detalhamento possível nos **critérios de avaliação, ferem o princípio do julgamento objetivo**, pois referido detalhamento visa diminuir o grau de subjetividade nas pontuações das propostas técnicas a serem apresentadas pelos licitantes, além de ser necessária a apresentação, após o julgamento das propostas técnicas, **de relatório circunstanciado com o detalhamento dos motivos pelos quais foram dadas as notas pela comissão julgadora**, tal como o ocorrido na Concorrência 2/2014;

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1257%2520ANOACORDAO%253A2023%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

TÉCNICA E PREÇO

Acórdão nº 7.695/2024 – Plenário



https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A7695%2520ANOACORDAO%253A2024%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

MÓDULO 01 - DA FASE PREPARATÓRIA

- 1.1. Da Instrução do Processo Licitatório.
- 1.2. Das Modalidades de Licitação e Dos Critérios de Julgamento.
- **1.3. Disposições Setoriais (Regimes de Execução).**
- 1.4. Metodologia Ativa

REGIMES DE EXECUÇÃO

Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;

II - **empreitada por preço global**;

III - **empreitada integral**;

IV - **contratação por tarefa**;

V - **contratação integrada**;

VI - **contratação semi-integrada**;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

Lei nº 14.133/2021 – art. 46

REGIMES DE EXECUÇÃO

Os regimes de execução a que se referem os incisos **II, III, IV, V e VI do caput** deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada **à execução de etapas do cronograma físico-financeiro** vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, **vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários** ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.



Lei nº 14.133/2021 – art. 46 - § 9º

REGIMES DE EXECUÇÃO

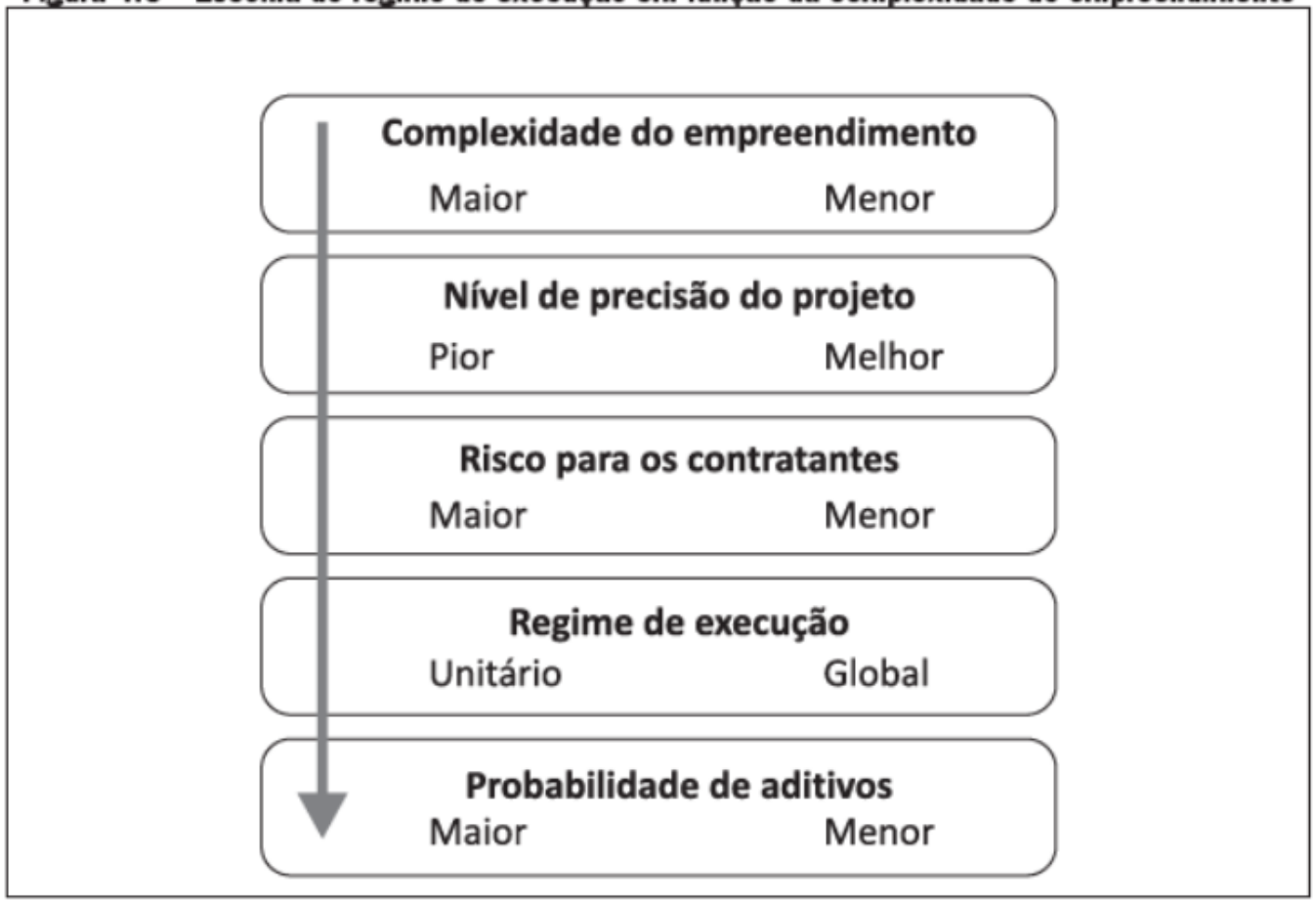
Empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

Empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXVIII; XXIX

REGIMES DE EXECUÇÃO

Figura 4.5 – Escolha do regime de execução em função da complexidade do empreendimento



FONTE:

R335 RDC e contratação integrada na prática: 250 questões fundamentais / Cláudio Sarian Altounian ; Rafael Jardim Cavalcante ; prefácio de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. 2. ed. rev. ampl. – Belo Horizonte : Fórum, 2014.

325 p. : il.
ISBN 978-85-7700-977-0

1. Direito administrativo. 2. Licitações e contratos. 3. Obras públicas. I. Altounian, Cláudio Sarian. II. Cavalcante, Rafael Jardim.

CDD: 341.3
CDU: 342.9

REGIMES DE EXECUÇÃO

Acórdão nº 1.977/1.978/2013 – Plenário

Plenário

1. A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida para objetos que, por sua natureza, não permitam a precisa indicação dos quantitativos orçamentários.

2. Nas empreitadas por preço global, os editais devem especificar, de forma objetiva, as regras para as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispõe o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93.

3. A utilização da empreitada por preço global para objetos com imprecisão intrínseca de quantitativos deve ser justificada no processo, em termos técnicos, econômicos ou outros devidamente motivados.

4. Nas empreitadas por preço global, alterações no projeto ou nas especificações de obra ou serviço, realizadas unilateralmente pela Administração, implicam a necessidade de celebração de termo aditivo.

5. Nas empreitadas por preço global, erros ou omissões relevantes no orçamento poderão ensejar termos aditivos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1997%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

REGIMES DE EXECUÇÃO

Empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXX

https://esquemaria.com.br/pergunta-resposta/o-que-e-empreitada-integral/

REGIMES DE EXECUÇÃO

Contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXXI

https://obrasconstrucaocivil.com/pintura-drywall-e-a-nova-aposta-para-a-construcao-civil-e-oferece-uma-serie-de-beneficios-nas-obras/

REGIMES DE EXECUÇÃO

Contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os **projetos básico e executivo**, **executar obras e serviços de engenharia**, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXXII

https://www.conjur.com.br/2024-jul-01/separacao-estanque-entre-orcamentacao-de-compras-e-servicos-de-engenharia/

REGIMES DE EXECUÇÃO

Contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o **projeto executivo**, **executar obras e serviços de engenharia**, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXXIII

https://editoraforum.com.br/noticias/6-pontos-sobre-contratacao-integrada-e-semi-integrada-na-nova-lei-de-licitacoes-que-voce-precisa-saber/

REGIMES DE EXECUÇÃO

Fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado;



Lei nº 14.133/2021 – art. 6º - XXXIV

https://www.produttivo.com.br/blog/contrato-de-prestacao-de-servicos/

ANÁLISE DOS RISCOS

O edital poderá contemplar **matriz de alocação de riscos** entre o **contratante e o contratado**, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar **taxa de risco** compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

A matriz **deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante**, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

Lei nº 14.133/2021 – art. 22 - § 1º

MATRIZ DE RISCO





MATRIZ DE RISCO



PARA QUE SERVE A MATRIZ DE RISCOS?

1. **Prever os riscos** a que a execução do contrato está sujeita.
2. **Mensurar, avaliar e ordenar os eventos que podem afetar** o alcance dos objetivos da contratação.
3. Definir entre as partes contratantes **quem será o responsável pelos prejuízos** que podem vir a acontecer.
4. Definir as **ações para reduzir ou eliminar** as chances de ocorrências indesejadas;
5. Definir as **ações de contingência** caso algum risco previsto se concretize.

MATRIZ DE RISCO

Quando a contratação se referir a **obras e serviços de grande vulto** ou forem adotados os **regimes de contratação integrada e semi-integrada**, o edital **obrigatoriamente** contemplará **matriz de alocação de riscos** entre o contratante e o contratado.

Nas **contratações integradas ou semi-integradas**, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Lei nº 14.133/2021 – art. 22 - § 3º; § 4º

TAXA DE RISCO

No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os **regimes de contratação integrada ou semi-integrada**, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, **acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco**, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em **orçamento sintético**, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

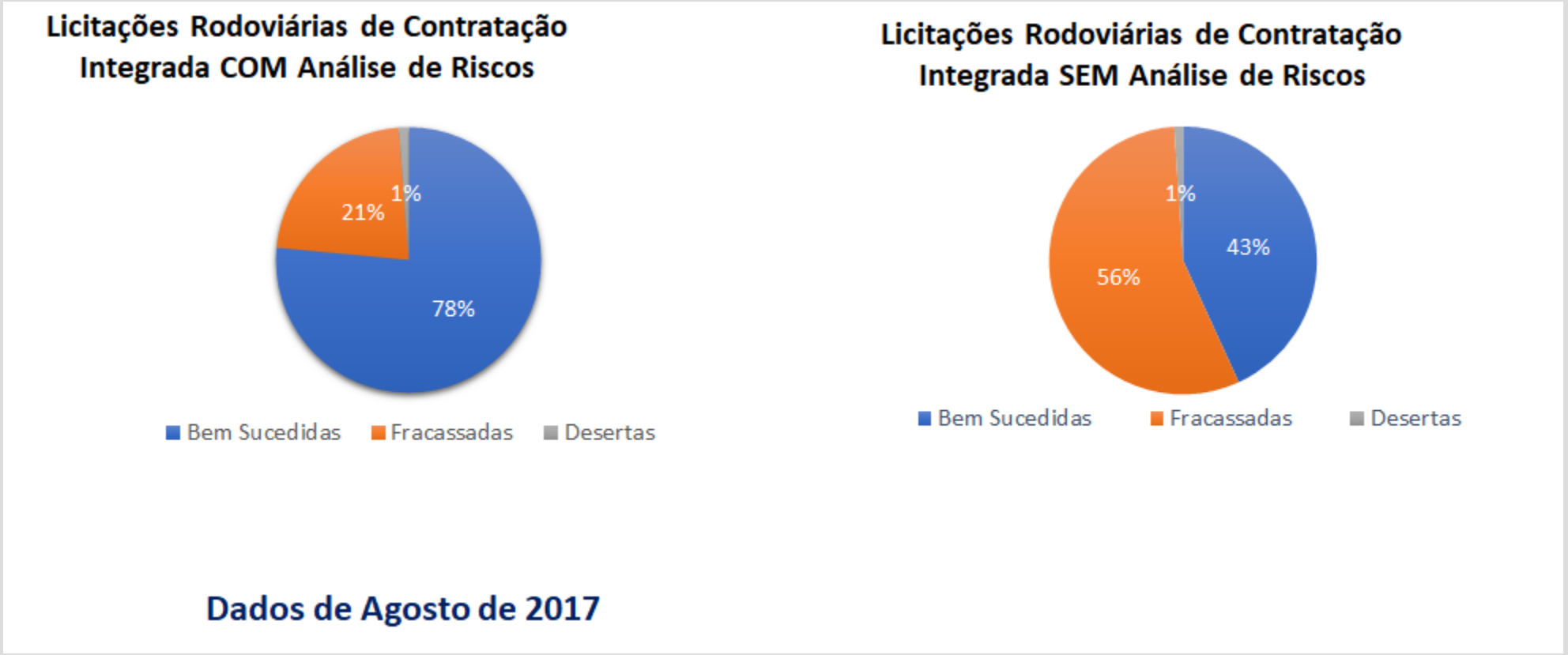
Lei nº 14.133/2021 – art. 23 - § 5º

TAXA DE RISCO



https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/servicos/guia-de-gerenciamento-de-riscos-de-obras-rodoviarias/guia-de-gerenciamento-de-riscos-fundamentos.pdf

ANÁLISE DOS RISCOS



ANÁLISE DE RISCOS

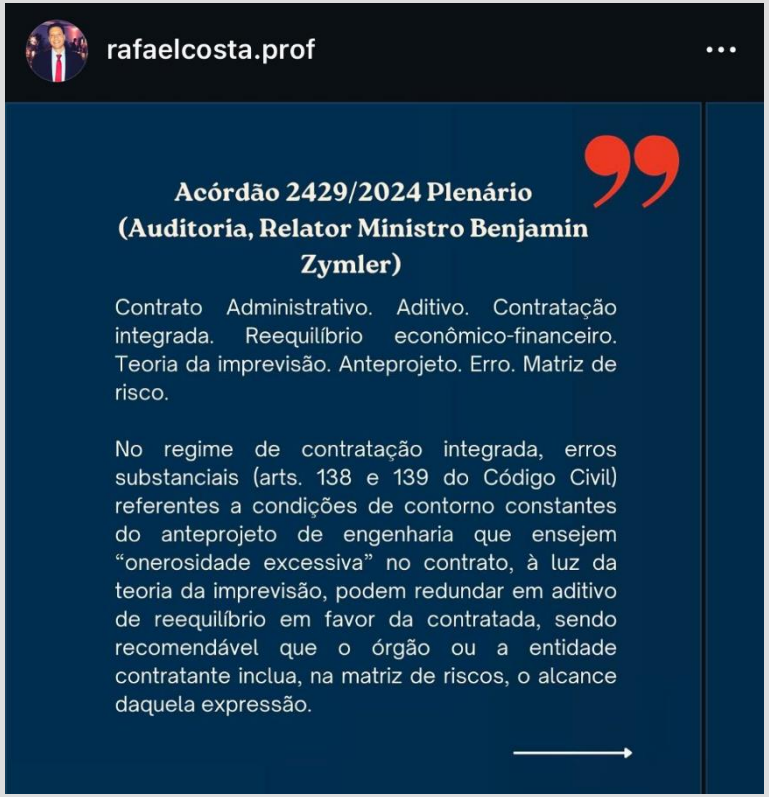
Acórdão nº 544/2021 – Plenário

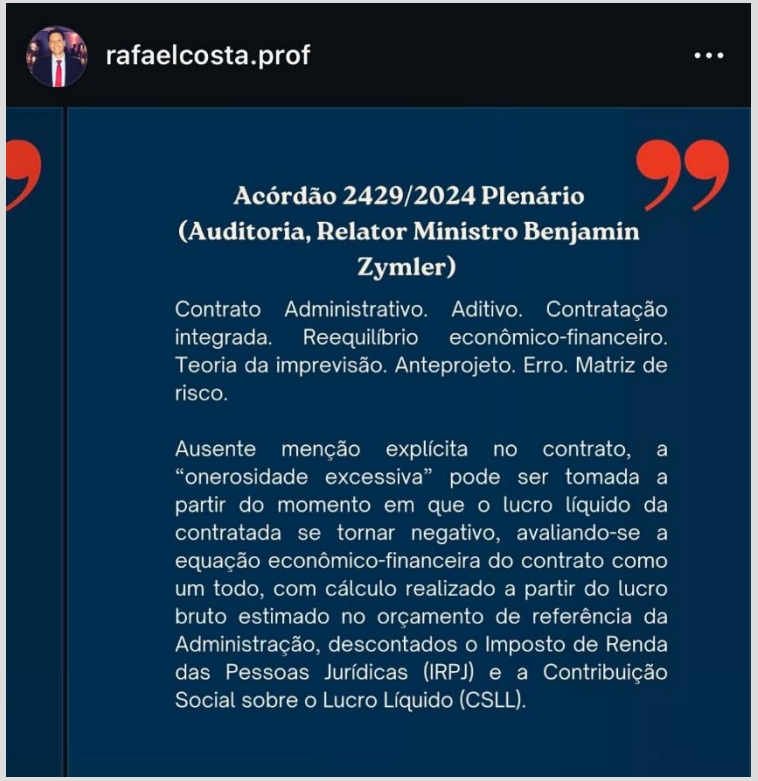
Na contratação integrada do RDC (art. 9º da Lei 12.462/2011), **se não houver alocação objetiva de riscos entre as partes**, prevista no edital do certame, o contratado deve assumir eventuais encargos resultantes de erros, incompletudes e omissões do anteprojeto, identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo, uma vez que tal situação, **inerente a esse regime de contratação, pode ser considerada álea ordinária**.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A544%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

ANÁLISE DOS RISCOS

Acórdão nº 2.429/2024 – Plenário





https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2429%2520ANOACORDAO%253A2024%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA

É vedada a alteração dos valores contratuais, **exceto nos seguintes casos**:

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

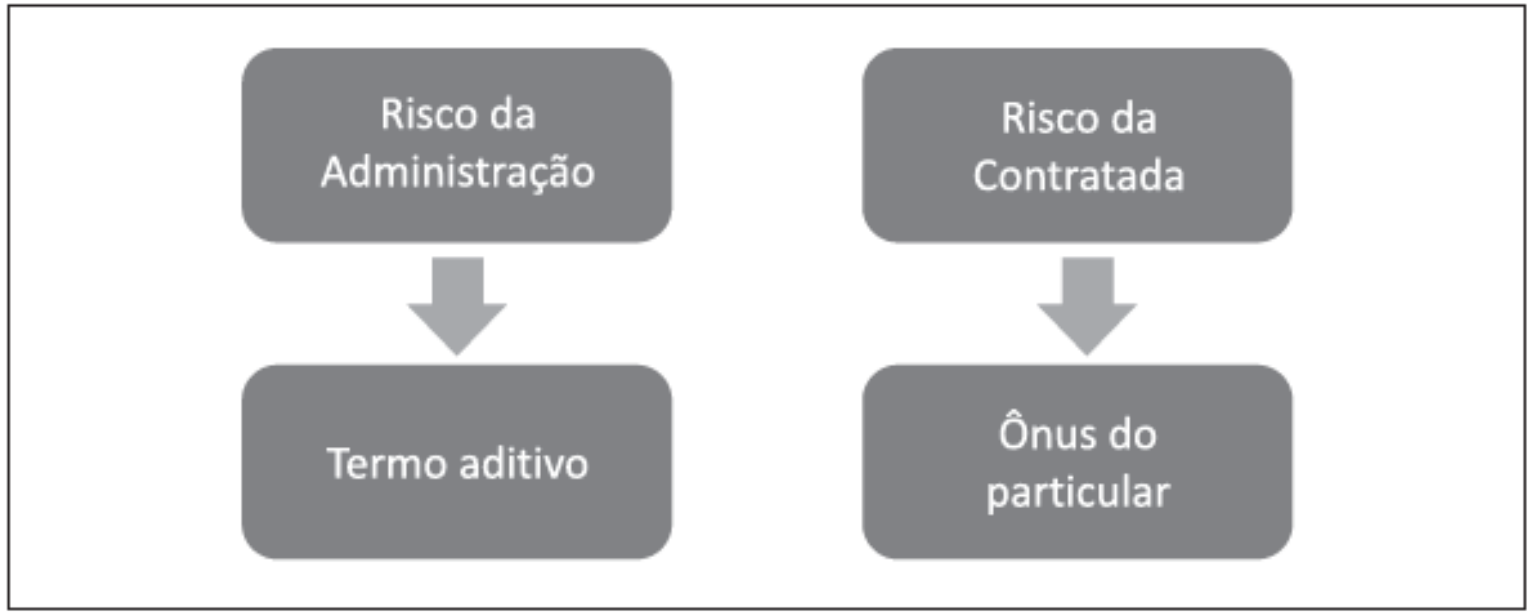
III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei;

IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

Lei nº 14.133/2021 – art. 133

ANÁLISE DOS RISCOS

Figura 12.12 – Matriz de riscos *x* Termos aditivos



FONTE:

R335 RDC e contratação integrada na prática: 250 questões fundamentais / Cláudio Sarian Altounian ; Rafael Jardim Cavalcante ; prefácio de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. 2. ed. rev. ampl. – Belo Horizonte : Fórum, 2014.

325 p. : il.
ISBN 978-85-7700-977-0

1. Direito administrativo. 2. Licitações e contratos. 3. Obras públicas. I. Altounian, Cláudio Sarian. II. Cavalcante, Rafael Jardim.

CDD: 341.3
CDU: 342.9

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

a) **de manutenção e conservação** do Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, independentemente de valor;

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
PREGÃO	**MENOR PREÇO** MAIOR DESCONTO	**EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

b) do Programa de Contratos de **Restauração e Manutenção Rodoviária** - CREMA, independentemente de valor;

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA	**MENOR PREÇO** MAIOR DESCONTO TÉCNICA E PREÇO MELHOR TÉCNICA	**EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** CONTRATAÇÃO INTEGRADA CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

c) do **Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas** - PROARTE, independentemente de valor;

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	**REGIME DE EXECUÇÃO**
CONCORRÊNCIA	MENOR PREÇO MAIOR DESCONTO **TÉCNICA E PREÇO** MELHOR TÉCNICA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL **CONTRATAÇÃO INTEGRADA** CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

I - execução de obras e serviços:

d) do **Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária** - BR-LEGAL, independentemente de valor; e

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
PREGÃO	**MENOR PREÇO** MAIOR DESCONTO	**EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

II - **supervisão das obras e serviços de manutenção**, **independentemente do valor**, bem como supervisão das obras e serviços de construção, adequação de capacidade, melhoramentos, duplicação e derrocamento, cujo valor estimado da supervisão esteja limitado **a um oitavo do valor estabelecido no inciso XXII, do art. 6º da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021**, excluídos o gerenciamento e o apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias;

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA	**TÉCNICA E PREÇO** MELHOR TÉCNICA **Maior que R$ 300.000,00**	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

V - elaboração de estudos e programas ambientais, execução da gestão ambiental de empreendimentos, cuja expedição das respectivas **licenças ambientais seja de competência do estado ou do município**;

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA	**TÉCNICA E PREÇO** MELHOR TÉCNICA **Maior que R$ 300.000,00**	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

VI - prestação de serviço de assessoramento às desapropriações, **mediante termo de referência padrão estabelecido pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa**; e

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA	**TÉCNICA E PREÇO** MELHOR TÉCNICA MENOR PREÇO MAIOR DESCONTO **Maior que R$ 300.000,00**	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

PORTARIA Nº 769, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

VII - elaboração de projeto básico e executivo de desapropriação, mediante **termo de referência padrão estabelecido pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa**.

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA	**TÉCNICA E PREÇO** MELHOR TÉCNICA **Maior que R$ 300.000,00**	**EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Obrigado!

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO